

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5253/2539

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สุราษฎร์ธานี

นายอดุลย์ ภูระหงษ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 208 (2), มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา
พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง, มาตรา 73

โจทก์ฟ้องด้วยวาจาซึ่งตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 19 ให้ศาลบันทึกข้อความแห่งฟ้องไว้เป็นหลักฐาน
หาจำต้องบันทึกไว้โดยละเอียดไม่ และก่อนศาลบันทึกฟ้องดังกล่าว ศาลอาจจะ
สอบถามโจทก์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่จำเลยกระทำความผิดได้ แต่ก็บันทึกไว้
เฉพาะข้อความสำคัญ ส่วนบันทึกการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของฟ้องด้วยวาจาของโจทก์เท่านั้น

ข้อความที่ศาลบันทึกการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ประกอบด้วยบันทึกการฟ้อง
ด้วยวาจาที่โจทก์ส่งต่อศาลได้ความว่า จำเลยขับรถยนต์บรรทุกมีน้ำหนักเกินกว่าที่
กฎหมายกำหนดบนทางหลวงอันเป็นความผิด ทั้งได้ระบุสถานที่ที่เกี่ยวข้องพอ
สมควรที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาได้ และจำเลยก็ให้การรับสารภาพตามฟ้อง แสดงว่า
จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี หากต้องระบุข้อเท็จจริงว่าเป็นทางหลวงสายใดไม่ คำฟ้อง
ของโจทก์จึงชอบด้วย ป.วิ.อ.มาตรา 158 (5)

จำเลยมีความผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ
ซึ่งศาลอุทธรณ์ยังมีได้วินิจฉัยในปัญหานี้ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหานี้ไปเสียที
เดียว

จำเลยมีความผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ
ซึ่งศาลอุทธรณ์ยังมีได้วินิจฉัยในปัญหานี้ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหานี้ไปเสียที
เดียว

(สมบัติ เดี่ยววิเศษ-สุนพ กิรติยุติ-เสริม บุญทรงสันติกุล)

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี - นายสุจิน ชื้อสุวรรณ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายสุนทร สิทธิเวชวิจิตร

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ